

ALTERAÇÃO DE PRENOME E GÊNERO DE NASCIMENTO E CASAMENTO DE TRANSGÊNERO

(Prov. 73/2018 CNJ e Prov. 332/2018 CGJ/AM)

INFORMAÇÕES GERAIS:

- a) Somente pode ser requerida por maiores de 18 anos, com capacidade plena.
- b) Pode abranger NOME ou GÊNERO, e os dois.
- c) É irrevogável.
- d) Independente de autorização judicial, e pode ser requerida em qualquer registro civil do país, remetendo ao cartório competente.
- e) É procedimento sigiloso, não podendo constar das averbações, salvo requerimento do próprio registrado ou determinação judicial.
- f) Cobra-se uma averbação + procedimento de retificação + despesas de comunicação aos órgãos de emissão dos documentos (carta registrada com AR para cada, se não estiverem cadastrados no Malote Digital) + elaboração do formulário, se for o caso + emissão da nova certidão alterada (caso a parte não disponha de nenhuma certidão atualizada no momento do requerimento, como um dos documentos obrigatórios, serão emitidas duas certidões, uma antes e outra depois da alteração).
- g) A alteração poderá abranger a inclusão ou a exclusão de agnomes indicativos de gênero ou de descendência.
- h) A alteração não compreende a alteração dos nomes de família e não pode ensejar a identidade de prenome com outro membro da família.
- i) O ofício do RCPN no qual se processou a alteração, às expensas da pessoa requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do RG, ICN, CPF e passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
- j) A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de nascimento dos descendentes da pessoa requerente dependerá da anuência deles quando relativamente capazes ou maiores, bem como da de ambos os pais.
- k) A subsequente averbação da alteração do prenome e do gênero no registro de casamento dependerá da anuência do cônjuge.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- () certidão de nascimento atualizada;
- () certidão de casamento atualizada, se for o caso;
- () cópia do registro geral de identidade (RG);
- () cópia da identificação civil nacional (ICN), se for o caso;
- () cópia do passaporte brasileiro, se for o caso;
- () cópia do cadastro de pessoa física (CPF) no Ministério da Fazenda;
- () cópia do título de eleitor;
- () cópia do certificado de reservista
- () cópia de carteira de identidade social, se for o caso;
- () comprovante de endereço;
- () certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);*
- () certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);*
- () certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);*
- () certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos. As certidões do Amazonas podem ser substituídas pela Certidão Unificada, que pode ser requerida em: <http://protestarelegal.com.br/index.php/certidao>;*
- () certidão da Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos;*
- () certidão da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos cinco anos;*
- () certidão da Justiça Militar, se for o caso.*

*Ações em andamento ou débitos pendentes, não impedem a averbação da alteração pretendida, que deverá ser comunicada aos juízos e órgãos competentes pelo ofício do RCPN onde o requerimento foi formalizado.

A falta de documento listado impede a alteração indicada no requerimento apresentado ao ofício do RCPN.

Os documentos deverão ser apresentados igualmente nos originais, para conferência.

AO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM

I - REQUERENTE:

Nome completo:

nacionalidade: ☐ brasileiro(a) ☐ outra, qual:

nome dos pais:

profissão:

estado civil: ☐ ☒ união estável: ☐ sim ☐ não

CPF: RG:

Endereço: nº

Bairro Cidade UF

CEP: e-mail: Telefone:

II - REQUERIMENTO:

Visto que o gênero que consta em meu registro de nascimento não coincide com minha identidade autopercebida e vivida, solicito que seja averbada a alteração do sexo para

☐ masculino ☐ feminino, bem como seja alterado o prenome para

no registro de

☐ nascimento nº , às folhas , do Livro , ou

☐ casamento¹ nº , às folhas , do Livro , do

☐ Ofício de Registro Civil de Manacapuru

☐ Outro cartório, qual sej:

III - DECLARAÇÕES SOB AS PENAS DA LEI

☐ Declaro que não possuo passaporte, identificação civil nacional (ICN) ou registro geral de identidade (RG) emitido em outra unidade da Federação, ou

☐ Declaro que possuo o Passaporte nº , ICN nº e RG nº , órgão emissor/UF:

Estou ciente de que não será admitida outra alteração de sexo e prenome por este procedimento diretamente no registro civil, resguardada a via administrativa perante o juiz corregedor permanente.

Estou ciente de que deverei providenciar a alteração nos demais registros que digam respeito, direta ou indiretamente, a minha pessoa e nos documentos pessoais.

☐ Declaro que não sou parte em ação judicial em trâmite sobre identidade de gênero, ou

☐ Declaro que o pedido que estava em trâmite na via judicial foi arquivado, conforme certidão anexa.

¹ Somente após a alteração do nascimento.

IV - FUNDAMENTO JURÍDICO

O presente requerimento está fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana, no art. 58 da Lei n. 6.015/1973, interpretado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.275, no Provimento CN-CNJ n. 73/2018 e no Provimento n. 332/2018 – CGJ/AM.

Por ser verdade, firmo o presente termo.

Manacapuru/AM,

(assinatura com reconhecimento de firma OU presencial no balcão apresentando documento de identidade original com foto – tirar fotocópia)

CERTIFICO E DOU FÉ que a assinatura supra foi lançada em minha presença.

Assinatura de quem presenciou a assinatura e carimbo do cartório